

[4] 구조개선기업 인수자산 건물유지관리 용역계약 부적정

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가목에 따르면 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서
 - 추정가격이 5천만 원 이하인 물품의 제조·구매, 용역, 그 밖의 계약의 경우 수의계약이 가능하도록 되어있고,
- 「국가계약법 시행규칙」 제49조(계약서의 작성)에 따르면 계약담당직원은 계약상대자를 결정한 때에는 지체 없이 ‘표준계약서’¹⁾에 의하여 계약을 체결하도록 되어 있고, 표준계약서에 따르면 국민건강보험료 등을 사후정산 하는 근거가 포함된 용역 계약 일반조건을 첨부하도록 되어 있음
 - 또한, 기획재정부 계약예규「용역계약일반조건」(기획재정부 고시 제326호, 2016. 12. 30.) 제2조(적용방법)에 따라 계약담당직원은 계약 체결 시 일반용역계약조건과 세부용역별 계약조건 중 해당 용역조건을 선별하여 계약서에 첨부하도록 되어 있으며
 - 해당 용역의 특성상 계약예규와 다르게 계약조건을 정할 필요가 있는 경우에는 기획재정부장관과 협의하여 해당 용역의 이행을 위한 계약조건을 따로 정할 수 있도록 되어 있음²⁾

1) 시행규칙 [별지 제7호 서식] 공사도급표준계약서, [별지 제8호 서식] 물품구매표준계약서, [별지 제9호 서식] 용역표준계약서

2) 공사「계약사무세칙」 제7조(수의계약으로 할 수 있는 경우)에 따르면 수의계약에 관한 사항은 국가계약법상의 수의계약 사항과 동일하며, 같은 세칙 제2조(적용범위)에 따르면 계약에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 국가계약법을 준용하도록 되어 있음

□ 그런데, 구조개선기업으로부터 인수한 자산에 대한 건물유지관리 관련 용역계약 체결 실태를 점검한 결과

- 기업지원총괄부(舊 공공자산개발부)에서 2016년 8월에 건물유지관리 용역을 체결한 XXXXX의 경우 기존 소유자(ZZZZZ(주))와 업체((주)AAAAAAA) 간 체결된 건물관리 용역계약을 공사가 승계하였고, 승계한 계약이 만료(2016. 12. 31.)된 이후에는 건물관리 용역 추정금액이 5천만 원 이상이므로 경쟁입찰로 계약해야 함에도 수의로 용역계약을 체결하는 등

- [표 4]와 같이 XXXXX 및 QQQQ 등 2건의 건물관리 용역계약에 대하여 인수 당시 前 소유자와 체결된 용역계약이 만료된 이후에도 기존 건물관리 업체와 수의로 용역계약을 체결하였고³⁾

[표 4] 인수자산 건물관리 용역계약 체결 현황

(단위 : 천 원)

순번	건물명	용역계약					공고 및 사후 정산공지 여부	표준계약서 사용 여부
		업체명	계약일자	계약방식	기간	용역대금		

“ 기재 생략 ”

3) 경쟁입찰로 계약을 체결할 경우 용역대금 상승으로 관리비가 인상되어 기존 임차인들의 부담이 우려되고 기존 업체와 계약 유지가 관리에 용이하다는 판단을 사유로 수의계약 체결 추진함(공공자산개발부-11121, 2016.11.28). 다만, 정부의 「공공부문 비정규직 정규직 전환 가이드라인」 (관계부처 합동, 2017.7.20)에 따라 이후 계약기간을 3개월 단위로 연장함

- 또한, 3건의 용역계약 체결 시 기획재정부 계약예규인 「용역계약일반조건」 내용이 반영된 표준계약서를 사용하여 국민건강보험료 등에 대한 사후정산 근거를 마련하였어야 함에도
- 前 소유자와 체결된 승계계약이 만료된 이후 2 ~ 3차례 건물 관리 용역계약을 연장하여 체결⁴⁾하면서 이를 반영하지 않아 국민건강보험료 등에 대해 사후정산을 하지 못한 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ 기업지원총괄부장은 기획재정부 「용역계약일반조건」과 다르게 건물종합관리용역이 체결된 3건에 대하여는 재계약 시 경쟁입찰 및 기획재정부 계약예규에 맞게 용역계약을 체결하도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람 (주의)

4) (주)EEEEEE 및 (주)AAAAAAA과 최초 용역계약 이후 2016년 말에 체결된 2건(XX 및 QQQQQ)의 연장계약 체결 당사자는 당시 공공자산개발부(現 공유개발부)이고, 2017. 2월 인수자산 관리 업무가 기업개선부(現 기업지원총괄부)로 이관되어 이후 용역계약은 기업지원총괄부가 체결함